

Fortaleza - CE, 24 de setembro de 2026.

OFÍCIO Nº 002/2026
DESTINADA À NEOENERGIA PERNAMBUCO
CNPJ: 10.835.932/0001-08
PREFEITURA MUNICIPAL DE RIBEIRÃO - PE
UNIDADE CONSUMIDORA: 4129361

O município de Ribeirão-PE, pessoa jurídica de direito público interno, inscrito no CNPJ sob o nº 11.343.910/0001-93, com sede administrativa situada à Praça Estácio Coimbra, 359, Centro, neste ato representado pela Prefeita Municipal, Ana Carolina Coelho Jordão, por meio de sua representante legal devidamente constituída conforme procuração anexa, Sra. Ana Lívia F. Dias, vem apresentar o seguinte ofício sobre Taxa administrativa da CIP, considerando que o consumidor e outros interessados podem junto aos canais de atendimento da concessionária solicitar informações, serviços ou protocolar reclamações e denúncias (Art. 399 – Resolução Normativa Nº 1000/2021).

DA LEGITIMIDADE E DOS PODERES DE REPRESENTAÇÃO

1. Em caráter inicial, observa-se que o município de Ribeirão firmou o contrato Nº 033/2026-PMR com a empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, inscrita no CNPJ nº 46.691.493/0001-54. A publicidade desse instrumento ocorreu no Diário Oficial dos Municípios de Pernambuco no dia 10 de abril de 2026. O referido contrato tem como finalidade a proteção dos interesses da Contratante, com foco em questões de natureza administrativa perante a distribuidora de energia elétrica e os órgãos reguladores competentes. As especificidades dessa atuação encontram-se detalhadas no próprio contrato, conforme segue abaixo:

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO

I - O presente contrato tem seu respectivo fundamento e finalidade na contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços técnicos, com expertise nas Resoluções Normativas da ANEEL, voltados à recuperação de valores pagos indevidamente a maior nas faturas de energia elétrica de titularidade do Município, abrangendo unidades consumidoras vinculadas a prédios públicos e ao sistema de iluminação pública. Os serviços contratados deverão compreender a análise das faturas de energia elétrica ou qualquer outro tipo de cobrança emitida pela distribuidora de energia elétrica, atuando em representação ao Município perante a concessionária local, Neoenergia Pernambuco, a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a Agência de Regulação dos Serviços Públicos Delegados do Estado de Pernambuco (ARPE).

2. Diante do exposto, ressalta-se a legitimidade da empresa HLA Serviços e Soluções LTDA, devidamente representada por sua sócia-administradora, para atuar em nome da Contratante. A empresa será responsável pela apresentação de pedidos e pela defesa dos interesses da Contratante perante a Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) e a distribuidora de energia elétrica.

DOS ANEXOS

3. Para a devida comprovação, juntam-se a este documento os anexos abaixo:
 - (a) Anexo I – Instrumentos procuratórios
 - (b) Anexo II – Documentos contratuais

DOS FATOS E DOS DIREITOS

4. A concessionária indeferiu a reclamação referente a taxa administrativa da CIP do município, sob o fundamento de que as cobranças questionadas ocorreram em conformidade com o contexto normativo, contratual e judicial vigente à época.
5. Nesse contexto, a controvérsia entre o Município e a Concessionária não se limita à paralisação da cobrança da taxa de administração da CIP/COSIP, obrigação já cumprida após o Sexto Termo Aditivo, mas centra-se na restituição dos valores arrecadados no passado. A concessionária recusa-se a devolver o montante, alegando que as cobranças tinham respaldo judicial pretérito e que o novo regime não possui efeitos retroativos.
6. Contudo, a demanda do Município não perdeu seu objeto. O argumento principal é que a licitude pretérita da cobrança (baseada em decisões precárias) não gera direito adquirido à retenção definitiva dos valores. Ao aderir voluntariamente ao Sexto para garantir a prorrogação da concessão, a Concessionária aceitou as novas diretrizes da ANEEL sem reservas, o que incluiu a obrigatoriedade de renunciar a ações judiciais (próprias ou via associações como a ABRADÉE).
7. A tentativa da concessionária de cumprir o acordo apenas parcialmente, desistindo das ações, mas restando os lucros passados decorrentes delas, esvazia a finalidade da cláusula de renúncia. Tal postura caracteriza resistência à autoridade regulatória e viola frontalmente a boa-fé objetiva, a segurança jurídica e a vedação ao comportamento contraditório (*venire contra factum proprium*).
8. Em suma, a adesão ao novo contrato impede a preservação seletiva de vantagens econômicas fundadas em teses jurídicas que a própria empresa se obrigou a abandonar, tornando devida a recomposição patrimonial ao Município.
9. Ressalta-se, ainda, que a Ouvidoria da ANEEL deve observar e cumprir integralmente o entendimento consignado no Parecer nº 103/2026 (em anexo), emitido pela própria Procuradoria da Agência, de modo que a análise da presente demanda seja realizada em conformidade com as orientações ali estabelecidas.

DOS PEDIDOS

10. Ante o exposto, requer-se à Concessionária:
 - (a) Proceda à devolução dos valores indevidamente cobrados a maior a título de taxa de administração pela arrecadação da CIP, referentes ao período de 13/10/2020 até a data da efetiva e definitiva cessação da cobrança;
 - (b) O cálculo dos valores referidos no item anterior deverá observar, rigorosamente, os seguintes parâmetros:
 - i. no período compreendido entre 13/10/2020 e 29/04/2021, a cobrança da taxa de administração deverá ser limitada a 1% (um por cento) do montante efetivamente arrecadado, sempre que o percentual contratualmente pactuado superar tal patamar; e
 - ii. A partir de 29/04/2021, o valor devido a esse título deve ser igual a zero, isto é, a cobrança da taxa de administração da CIP/COSIP deveria ter sido integralmente cessada naquela data;

- (c) Que todas as comunicações, intimações e notificações relativas à presente reclamação sejam encaminhadas exclusivamente ao representante legal do Município que a subcreve, preferencialmente por meio do endereço eletrônico contato@hlaconsultoria.com, em observância aos princípios do contraditório, ampla defesa, eficiência e celeridade, bem como ao art. 9º da REN ANEEL nº 1.000/2021.

Nestes termos, pede deferimento.

Representante do Município